

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/723/25

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הכרה בהוצאות טיפול בילדים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 17. בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 17, אחרי פסקה (15) יבוא:

"ניכוי מס להורה (16) (א) סכומים ששילמה אישה עבור הוצאות עובד בגין הוצאות טיפול בילדים
טיפול בילדים
שקלים חדשים בעד ילדה האחד, 17,300 שקלים
חדשים נוספים בעד ילדה השני, ו-14,600 שקלים
חדשים נוספים בעד כל אחד מילדיה הנוספים,
ובלבד שהאישה ובן זוגה הודיעו למעבידם או
לפקיד השומה על בחירתם בניכוי לפי הוראות
סעיף זה, בדרך שקבע שר האוצר בתקנות.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית אישה, הזכאית לניכוי כאמור, לבחור כי זכאותה תובא בחישוב המס של בן זוגה במקום בחישוב המס שלה; לא נמצא ילד עם אימו ובהחזקתה, תחול הזכאות האמורה באותם סעיפים על ההורה העצמאי שילדו נמצא עימו ובהחזקתו הבלעדית.

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), אישה ובן זוגה שעובדים או שעוסקים בעסק או במשלח יד רק בחלק משנת המס, תהא האישה זכאית לניכוי בחישוב המס שלה כאמור בסעיף קטן (א) באופן יחסי, ובלבד שהאישה ובן זוגה עובדים או עוסקים בעסק או במשלח היד, לפי העניין, עשרה חודשים רצופים, לפחות; הוראה זו תחול, בשינויים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

המחויבים, גם על בן זוג או על הורה עצמאי, כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) (1) זכאות בעד ילד לפי פסקה זו תבוא בחישוב המס של יחיד אחד בלבד.

(2) הוראות פסקה זו לא יחולו אם נתבע או נתקבל זיכוי בעד אותו ילד, לפי הוראות סעיף 140.

(ה) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע, בין היתר, הוראות בדבר אלה:

(1) אופן מתן הזכאות;

(2) תוקפה של הזכאות.

(ו) בפסקה זו –

”בן זוג” – לרבות אדם שאינו נשוי;

”הורה עצמאי” – כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ”ב–1992² (להלן – חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי);

”ילד” – מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1) מלאו לו שלושה חודשים וטרם מלאו לו חמש שנים, ואם מלאו לו חמש שנים במהלך שנת הלימודים – עד סיום שנת הלימודים;

(2) הוא אינו זכאי לחינוך חינם לפי חוק לימוד חובה, התש”ט–1949³ (להלן – חוק לימוד חובה);

הוספת סעיף 140 2. אחרי סעיף 140 לפקודה יבוא:

² ס”ח התשנ”ב, עמ’ 147.
³ ס”ח התש”ט, עמ’ 287.

"זיכוי בגין הוצאות 40ז. (א) בחישוב המס של אישה, אשר היא ובן זוגה עובדים או עוסקים בעסק או במשלח יד, יובאו בחשבון נקודות זיכוי כמפורט להלן:

(1) חמש נקודות זיכוי בעד ילדה האחד;

(2) ארבע נקודות זיכוי נוספות בעד ילדה השני;

(3) שלוש נקודות זיכוי נוספות בעד כל אחד מילדיה הנוספים;

ואולם, בשנת לידתו של הילד ובשנה שבה הגיע לתום גיל הזכאות, יובאו בחשבון מחצית נקודות הזיכוי האמורות.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית אישה, הזכאית לנקודות זיכוי כאמור, לבחור כי זכאותה תובא בחישוב המס של בן זוגה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), אישה ובן זוגה שעובדים או שעוסקים בעסק או במשלח יד רק בחלק משנת המס, תהא האישה זכאית בחישוב המס שלה לנקודות זיכוי כאמור בסעיף קטן (א) באופן יחסי, ובלבד שהאישה ובן זוגה עובדים או עוסקים בעסק או במשלח יד, לפי העניין, עשרה חודשים רצופים, לפחות.

(ד) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג) יחולו גם בחישוב המס של אישה שהיא הורה עצמאי, ובלבד שהיא עובדת או עוסקת בעסק או במשלח יד בהיקף ובתקופות הנקובים באותם סעיפים קטנים.

(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ד), לא נמצא ילד עם אימו ובהחזקתה, תחול הזכאות האמורה באותם סעיפים על ההורה העצמאי שילדו נמצא עימו ובהחזקתו הבלעדית.

(ו) (1) זכאות בעד ילד לפי סעיף זה תבוא בחישוב המס של יחיד אחד בלבד.

(2) הוראות סעיף זה לא יחולו אם נתבע או נתקבל ניכוי הוצאה בעד אותו ילד לפי הוראות סעיף 17(16).

(ז) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע, בין היתר, הוראות בדבר אלה:

(1) אופן מתן הזכאות;

(2) תוקפה של הזכאות.

(ח) בסעיף זה, "בן זוג", "הורה עצמאי" ו"ילד" – כהגדרתם בסעיף 17(16)(ו).

תיקון סעיף 32 3. בסעיף 32(1) לפקודה, המילים "לשם טיפול בילד או השגחה עליו או" – יימחקו.

דברי הסבר

כיום במדינת ישראל אוכלוסיות ממעמד סוציו אקונומי נמוך נאלצות להתמודד עם קשיים רבים ביציאה לשוק העבודה. קשיים אלו מהווים חסם המעכב את התפתחותן, והסרתם יכולה לשפר את מצבן של אלפי משפחות ולהגביר את המוביליות החברתית.

אחד הגורמים לקושי זה הינו היצע מצומצם של מסגרות לגיל הרך ועלות גבוהה של מסגרות אלו. העלויות הגבוהות הכרוכות בתשלום עבור טיפול בילדים בגיל הרך מטילות מעמסה כלכלית כבדה על ההורים. במקרים רבים, נאלץ משק בית להוציא את רוב הכנסתו של אחד ההורים, ובעיקר של האם, על התשלום האמור, דבר המניא נשים רבות מהשתלבות בשוק העבודה ומחליש את עצמאותן הכלכלית, שהרי אלמלא התשלום בעבור ההוצאה כאמור, לא יכולות נישומות רבות לייצר הכנסה.

הצעת החוק נועדה להקל על הנטל הכלכלי המוטל על המשפחות ולהגדיל את היצע עבודתן, כתוצאה מהיכולת להגדיל את מספר שעות העבודה או להשתלב מלכתחילה בשוק העבודה. כך, יגדל גם הגידול בתוצר, דבר אשר יביא להגדלת הכנסות המדינה הנובעות ממס. הצעת החוק מנטרלת גם את החשש מפני ניצול לרעה של מערכת המס באמצעות דיווחים כוזבים על הכנסות מטפלים/ות, שהרי לשם בקשה להכרה בהוצאה, נדרש המבקש להוכיח את קיומה, כאשר דרך המלך לכך היא באמצעות הצגת חשבונית מס או קבלה. אי-הכרה בהוצאות אלו אמנם מעשירה את הקופה הציבורית בטווח הקצר, אך מטרה זו אינה מוצדקת בכל מחיר, וניכר כי היתרונות הגלומים בהכרה בהוצאות הטיפול בילדים על כל רבדיה, עולים על חסרונותיה.

בהצעת החוק שני מנגנונים חלופיים בהן תוכל לבחור אם לילדים:

המנגנון הראשון:

בחישוב המס של הורה, העובד או העוסק בעסק או משלח יד, במשך תקופה של עשרה חודשים או

יותר בשנת המס, יובאו בחשבון ניכוי סכומים ששולמו עבור טיפול בילדים. כך, תוכל אישה לנכות מהכנסתה החייבת במס, סכומים ששילמה עבור מעון יום לילדיה, בסכום שאינו עולה על 20,000 שקלים חדשים נוספים בעד ילדה האחד, 17,300 שקלים חדשים נוספים בעד ילדה השני ו-14,600 שקלים חדשים נוספים בעד כל אחד מילדיה הנוספים.

כמו כן, הצעת החוק מבקשת לבטל באופן חלקי את התיקון שנעשה בשנת 2009 בסעיף 132(1) לפקודה, בו נקבע, בין היתר, כי הוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו אינן מותרות בניכוי, ולקבוע כי ניתן יהיה לנכות הוצאות כאמור בתנאים שנקבעו בהצעת החוק, שהרי מדובר בהוצאה לשם ייצור הכנסה, המותרת כיום בניכוי על פי הפקודה.

המנגנון השני :

תוספת של נקודות זיכוי. בהתאם למסלול זה, תזכה אישה לנקודות זיכוי בעד ילדיה, בשיעור של 5 נקודות זיכוי בעד ילדה האחד, 4 נקודות זיכוי נוספות בעד ילדה השני ו-3 נקודות זיכוי נוספות בעד כל אחד מילדיה הנוספים. עוד מוצע לקבוע כי האישה תהיה רשאית לבחור כי זכאותה תובא בחישוב המס של בן זוגה במקום בחישוב המס שלה. הזכאות המוצעת תקום גם לבני זוג שאינם נשואים ולהורה עצמאי, כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב-1992. בנוסף, במקרים בהם מצוי הילד בהחזקה משותפת של הורים, תמשיך האישה להיות זכאית להטבה, ואולם אם הילד מצוי בהחזקתו הבלעדית של האב, יהיה האב זכאי להטבה האמורה. נקודות הזכות במס ההכנסה תינתנה בהלימה להוצאות ההורים על מסגרות חינוכיות לפעוטות, ובכך תתומרץ יציאתם לשוק העבודה תוך חסכון מספק, אותו יוכלו להוציא על מסגרות אלו.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/2523/24).

הצעת החוק זהה לפ/2523/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)